CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

# CONTRAT DE TRAVAIL

**ENTRE LES SOUSSIGNES :**

La société **CLOUDIASYS SAS** immatriculée sous le numéro SIREN 880 572 326, domiciliée au 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN et représentée par son président Monsieur ZINE EDDINE ATIK néle 30 Janvier 1982 à EL BIAR et domicilié au 8 Avenue de la République, 93150 Le Blanc- Mesnil, (ci-après dénommée la « Société » ou « l'employeur »),

D'UNE PART

**ET**

Monsieur Ali Ben Abdallah, né le 01/01/1985 à TATAOUINE, de nationalité CANADIENNE, demeurant CANADA (ci-après dénommé « Vous » ou « le salarié »),),

D'AUTRE PART

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

**IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :**

Faisant suite à nos différents entretiens, nous avons le plaisir de vous confirmer votre engagement au service de notre Société selon les modalités définies au présent contrat.

Le présent engagement constitue un **CONTRAT A DUREE INDETERMINEE** aux conditions générales de la Convention Collective SYNTEC « Bureaux d'études Techniques, Cabinets d'ingénieurs-conseils, Sociétés de conseils » et ses avenants ou toute convention collective qui pourrait lui succéder dans l'entreprise.

Vous déclarez formellement être libre de tout engagement vis-à-vis de votre précédent employeur à la date définie à l'article 1 du présent contrat et n'être lié à aucune autre entreprise. En particulier, vous déclarez formellement n'être tenu par aucune clause de non concurrence pouvant faire obstacle à la mise en œuvre du présent contrat.

AB

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

## 1 - CONDITIONS D'ENGAGEMENT

**Date d'entrée** : 01-03-2023
**Fonction** : Ingénieur d'étude et développement
**Classification** : Cadre/115

**Rémunération** :

- Salaire fixe annuel : le salaire fixe annuel brute est de 55000 €, soit 4583,33 € mensuel brut payable sur 12 mois.

- Rémunération complémentaire annuelle : Vous recevrez également une rémunération annuelle de 1920 Euro au titre de Tickets Restaurant (160 Euro par mois sur 12 mois).

**Condition :**
**Les Parties reconnaissent que les stipulations du présent contrat s'appliquent sous réserve de l'obtention, de la part des autorités compétentes, d'un visa long séjour salarié hautement qualifié autorisant Monsieur Ali BEN ABDALLAH à travailler en France, conformément aux dispositions légales en vigueur.**

## 2 - DUREE DU TRAVAIL

En votre qualité d'Ingénieur Études et Développement Informatique, vous disposez, pour exécuter vos missions, de large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de votre temps de travail.

En application de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail modifié par avenant du 1er avril 2014, conclu dans le cadre de la convention collective des Bureaux d'études techniques, il est convenu que :

- La durée de travail est fixée à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse, pour une présence sur l'année complète et un droit acquis à congés payés complet. Il vous appartient devous organiser et de gérer votre temps aux fins de l'accomplissement des fonctions pour lesquellesavez été recrutée dans le respect des obligations légales et conventionnelles.

- Le salarié aura droit aux congés payés prévus par les articles L223-1 et suivants du Code du Travail et par la convention collective applicable dans l'entreprise.

AB

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

- Le décompte des jours travaillés et des jours de repos (avec leur qualification), avec leur date et leur nombre, sera assuré au moyen d'un système de suivi spécifique au forfait annuel en jourstel que mentionné dans l'avenant de révision du 1er avril 2014. L'imputation mensuelle des jours dans le tableau de suivi individuel par vous est obligatoire. Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires seront également suivis au moyen d'un système de suivi.

- Deux entretiens seront organisés chaque année dans le cadre et dans le respect des dispositions de l'article 4.8.3 de l'avenant de révision du 1er avril 2014. Au cours de deux entretiens annuels,

- Seront examinés notamment vos modalités d'organisation du travail, la durée de vos trajets professionnels, votre charge de travail, le respect des durées minimales de repos, l'amplitude de vos journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris, l'articulation entre votre vie privée et familiale et votre vie professionnelle ainsi que votre rémunération.

- Compte tenu de l'autonomie dont vous disposez dans l'organisation de votre emploi du temps, vous vous engagez à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives, le repos hebdomadaire (35 heures consécutives minimum), ainsi qu'une amplitude de travail raisonnable les limites précitées ayant pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

- En cas de difficultés rencontrées pour assurer votre charge de travail, pour respecter les durées minimales de repos ou plus globalement pour organiser votre travail, vous vous engagez à alerter sans attendre votre supérieur hiérarchique ainsi que le département des Ressources Humaines afin que des actions correctives appropriées soient déterminées. La procédure prévue par les dispositions conventionnelles sera appliquée et à ce titre vous serez reçue dans les 8 jours de l'alerte par l'employeur ou son représentant. Un rendez-vous pourra également être organisé par l'employeur si ce dernier constate que l'organisation du travail que vous adoptez et/ou votre charge de travail met en péril la bonne exécution de votre mission et le respect de vos engagements au titre du présent contrat.

## 3 - ASTREINTES

Compte tenu de vos fonctions, de la nature de l'activité à laquelle vous êtes affecté, il pourra vous être demandé d'effectuer des astreintes en restant joignable et connectable, les soirs de semaine et week-end, pour pouvoir intervenir à distance sur les plateformes e-collaboratives des clients de la Société dans le cadre notamment de la maintenance évolutive et corrective de celles -ci.

Vous bénéficierez en contrepartie des compensations fixées par le règlement interne relatif aux astreintes.

Le matériel vous permettant de vous connecter à distance vous sera mis à disposition pour vous permettre d'être alerté sans délai et de vous connecter. Il est précisé qu'en cas d'intervention, le temps d'intervention sera rémunéré comme un temps de travail effectif.

AB

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

Vous serez informé du jour ou de la période d'astreinte au moins 15 jours à l'avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la société se réserve la possibilité de réduire le délai de prévenance qui ne pourra toutefois être inférieur à un jour franc.

## 4 - DUREE DU CONTRAT

Le présent contrat est prévu pour une durée indéterminée.

Il comporte une période d'essai de 4 mois, qui pourra être renouvelée une fois dans les conditions prévues par les dispositions de la convention collective.

Pendant la période d'essai, le contrat pourra être résilié dans le respect des délais de prévenance prévus dans la convention collective applicable.

Au-delà de la période d'essai, le contrat pourra être résilié à tout moment par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par les dispositions de la convention collective.

Vous vous engagez à faire connaître, sans délai, tout changement de situation vous concernant ou toute modification de l'un des éléments communiqués par vous lors de votre embauche et ayant ou pouvant avoir une incidence sur l'administration de l'entreprise ou sur la protection sociale de l'employé.

## 5 - LIEU D'ACTIVITE

Vous exercerez votre activité dans les bureaux de la société, ou dans un autre local où la société aura des bureaux, aussi que, bien entendu, chez les Clients de la société, même en dehors de Paris, basés sur le territoire métropolitain et à l'étranger.

## 6 – MOBILITE

Il est reconnu et accepté par les parties que, si l'exécution de sa mission du salarié l'exige, la Société peut modifier le lieu principal des activités en France et à l'étranger, sans que cette modification puisse constituer une modification essentielle du présent contrat de travail et ouvrir droit à une indemnité quelconque.

L'employeur informera le salarié de cette mutation géographique dans un délai suffisant permettant au salarié de rejoindre son nouveau lieu de travail.

En cas de refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu de travail désigné en application de la

AB

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

présente clause, le salarié pourra faire l'objet de sanctions disciplinaires, voire d'un licenciement dont la cause sera alors réelle et sérieuse.

AB

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

## 7 - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

Pendant la durée du présent contrat, le salarié s'engage à consacrer toute son activité professionnelle à la Société et s'interdit, sauf accord préalable exprès et écrit de l'employeur, d'exercer directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, toute autre activitéprofessionnelle, concurrente ou non de celle de la Société.

**Documents ou matériels personnels**

Vous vous engagez dès votre arrivée dans la Société à n'apporter, ni utiliser de matériels, logiciels, documents, supports ou tout autre élément provenant de votre employeur précédent ou appartenant à un tiers, sans autorisation.

En cas de réclamation ou d'action en justice dirigée à l'encontre de la Société par tout tiers pour utilisation frauduleuse des éléments décrits au paragraphe précédent, le salarié prendra en charge l'intégralité des dépenses engagées par la Société pour assurer sa défense ainsi que l'ensemble des éventuelles sommes et indemnisations qui seraient demandées par ledit tiers.

**Confidentialité**

Vous êtes tenu, tant pendant la durée de votre contrat de travail qu'à l'issue de celui-ci, au secret professionnel, et à une obligation générale de discrétion. Vous vous engagez donc à conserver, de la façon la plus stricte, une totale discrétion sur l'ensemble des informations que vous pourrez recueillir à l'occasion de vos fonctions ou du fait de votre présence au sein de la Société. Cet engagement s'applique également, aux autres entités du Groupe auquel est ou pourra être rattachée la Société employeur.

Plus particulièrement, vous aurez connaissance de créations, d'œuvres, d'inventions, de secrets de fabrique ou de savoir-faire, ainsi que de base de données et d'informations relatifs, entre autres, aux domaines technologiques, informatiques, juridiques, commerciales, organisationnels, économiques ou financiers qui sont utiles à la protection des actifs incorporels ou des avantages concurrentiels de la société employeur ou encore que cette dernière souhaite ou s'est obligée à conserver confidentiels. Ces connaissances et informations, ci-après dénommées dans leur ensemble les « *Informations Confidentielles* », sont relatives notamment à l'activité, aux réalisations, projets, à la technologie, aux méthodes, procédés et/ou savoir-faire de la société employeur, du groupe auquel elle peut être rattachée, et/ou de ses prospects, clients, fournisseurs, prestataires ou sous-traitants,

AB

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

Vous vous engagez expressément :

- à ne pas divulguer les Informations Confidentielles à des tiers quels qu'ils soient, ycompris d'autres salariés de la société employeur ou de sociétés du groupe auquel celle-ci pourrait appartenir et non habilités à les recevoir. Sont notamment non habilités les salariésqui ne sont pas signataires d'un engagement de confidentialité

- à ne pas utiliser, les Informations Confidentielles à des fins personnelles ou pour celles de tierces personnes.
- A ne pas faire usage, en dehors de l'exécution de ses missions au titre du présent contrat, de tout document appartenant à la Société (matériels, fichiers informatiques et autres, dossiers de gestion, etc.)

Ces obligations restent valables même après la rupture du contrat de travail, pour quelque raison que ce soit, de quelque partie qu'elle émane et quelle qu'en soit la forme. Les documents, fichiers, base de données ou tout autre élément mis à votre disposition pour l'exercice de votre fonction restent la propriété de la Société et doivent être restitués à la Société en fin de contrat, quelle qu'en soit la cause, sans formalité, ni mise en demeure préalable. Vous ne devez en conserver aucune copie même partielle.

Les dispositions précédentes s'appliquent également aux documents, fichiers, bases de données et tout autre élément appartenant à un client de la Société.

Toute infraction à ces engagements de discrétion et de secret professionnel vous expose :

- au paiement d'une indemnité égale à 6 mois de votre salaire moyen perçu au cours des 12 derniers mois, ceci sans préjudice du droit pour la Société de faire cesser ladite transgression par tout moyen et de demander réparation des entiers préjudices subis ;

- à des sanctions pénales : la violation ou la tentative de violation des secrets de fabrique ou de droits de propriété intellectuelle ou encore des droits du producteur de bases de données protégées constitue un délit pénalement sanctionné.

Il est expressément convenu que vous serez tenu de faire connaître l'existence de cet engagement à quiconque envisagerait de vous embaucher ou de collaborer avec vous et ce, quel que soit le mode et la forme de cette collaboration.

Les manquements à l'une des obligations prévues ci-dessus pourraient être considérés comme constituant une faute grave et justifier la rupture du présent contrat sans préavis ni indemnité.

AB

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

**Obligation de loyauté**

Durant toute l'exécution du contrat de travail, le salarié est tenu à un devoir de loyauté envers la Société.

Après rupture du contrat de travail, à quelque moment et pour quelque motif que ce soit, le salarié demeure lié par le strict respect des dispositions légales relatives à la concurrence déloyale.

Sont notamment considérés comme déloyaux et fautifs, tous les actes visant à détourner la clientèle, dénigrer la Société ou le Groupe auquel elle appartient, détourner des fichiers … sans que cette liste soit exhaustive.

Toute concurrence déloyale pourra amener la Société à engager une procédure à l'encontre du Salarié.
Cette disposition ne doit pas être confondue avec une clause de non-concurrence. Elle vise à rappeler, à titre informatif, le respect des obligations inhérentes au contrat de travail et à la vie des affaires.

**Création et protection des logiciels**

Conformément aux dispositions de l'article L113-9 du code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par vous dans l'exercice de vos fonctions sont dévolus à la Société qui est seule à les exercer.

Plus largement, tous les projets, analyses, études, méthodes, procédures, documentations, etc.… réalisés ou en cours de réalisation, individuellement ou en équipe, sont et restent la propriété de la Société ou de la société cliente, à laquelle sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs.

Vous vous engagez, par ailleurs, à ne pas utiliser sciemment au service de la Société ou sur des matériels appartenant à la Société, de logiciel provenant d'une copie illicite ou selon des modalités autres que celles autorisées par contrat par l'auteur ou le distributeur.

Les manquements à l'une des obligations prévues ci-dessus pourraient être considérés comme constituant une faute grave et justifier la rupture du présent contrat sans préavis ni indemnité.

**Mission inventive**

En raison de vos attributions, qui comportent une mission permanente d'études et de recherches dans le domaine des logiciels et de l'informatique et, à ce titre, une mission inventive, Vous vous engagez à rechercher de façon permanente les moyens propres à perfectionner et faire évoluer, dans l'intérêt de la Société, les procédés, méthodes, connaissances théoriques et pratiques, dispositifs, produits, savoir-faire… concernés par le cadre des activités du service auquel vous appartenez et par les études générales et particulières qui vous sont confiées.

AB

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

Vous vous engagez, pour toute la durée du présent contrat, outre à ne pas les divulguer, à déclarer à la Société toutes les inventions dont Vous serez l'auteur ou le coauteur, en communiquant tous renseignements, dessins ou documents de quelconque nature en sa possession, relatifs à l'invention réalisée par vous ou avec votre concours.

Vous vous engagez à en reconnaître la propriété à la Société, à remplir à cet effet toutes les formalités et démarches nécessaires, en France et à l'étranger, et notamment dans le cadre d'une demande de brevet.

La Société vous accordera, à l'occasion de cette invention et en cas d'exploitation commerciale du brevet, une rémunération supplémentaire qui sera déterminée en fonction des modalités applicables au sein de la Société.

## 8 – NON DEBAUCHAGE

Le salarié renonce à engager ou faire travailler, directement ou par personnel interposé (par exemple pour le compte d'un tiers en relation par des liens capitalistiques ou de partenariat commercial), tout collaborateur ou salarié de la Société.

Le salarié s'engage à ne pas tenter, de quelle que manière que ce soit, directement ou indirectement, de convaincre ou d'inciter les collaborateurs et les salariés de la Société à quitter la société pour laquelle il travaille.

Ces obligations sont valables durant l'exécution du présent contrat et pendant deux années suivant la cessation du contrat quelle qu'en soit la cause.

En cas de manquement à ces dispositions, vous devrez payer à la Société une indemnité égale à dix fois le dernier salaire mensuel brut de la personne engagée.

Par ailleurs, tout manquement à l'une des obligations prévues ci-dessus pourraient être considéré comme constituant une faute grave et justifier la rupture du présent contrat sans préavis niindemnité.

## 9- CLAUSE DE NON CONCURRENCE

La présente clause est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la Société en raison des fonctions que vous occupez, de votre connaissance des produits, stratégies et informations confidentielles de la Société ainsi que de votre contact privilégié et récurrent avec les clients de la Société.

AB

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

En cas de cessation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, vous vous engagez à ne pas :

- créer une activité ou une entreprise concurrente et/ou susceptible de concurrencer laSociété, entrer au service, à quelque titre que ce soit, onéreux ou non, et/ou

- travailler, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, à une société concurrente de la Société, étudiant, concevant, fabriquant, exploitant ou commercialisant des produits concurrents de ceux qui ont été ou sont étudiés, conçus, fabriqués ou commercialisés par la Société dans les domaines dans lesquels vous aurez exercé au cours de votre contrat de travail avec la Société.

Cette interdiction de concurrence a vocation à s'appliquer pendant une période de 12 mois commençant à la date de votre départ effectif de la Société suivant la rupture du Contrat de travail.

Elle couvre le territoire de la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, la Suède, les Pays-Bas, le Canada, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie.

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, vous percevrez mensuellement pendant la durée d'application de la clause, une compensation d'un montant total brut équivalent à 40% de votre salaire de base brut moyen perçu au cours des 12 derniers mois. Cette compensationfinancière, comprenant une indemnité de non-concurrence et les congés payés afférents à cette indemnité, sera soumise aux mêmes charges sociales qu'un salaire.

La Société se réserve la possibilité de réduire la durée d'application de la présente clause ou de lever unilatéralement cette interdiction de concurrence en vous en informant au plus tard 15 jours après votre dernier jour de travail. Cette dispense libérera la Société de toute obligation depaiement de l'indemnité de non-concurrence.

Vous vous engagez, dans l'hypothèse où vous exerceriez une nouvelle activité pendant l'application de l'obligation de non-concurrence, à en informer immédiatement la Société par lettre recommandée avec A.R., en mentionnant votre nouveau poste, le nom de votre nouvel employeur et son domaine d'activités.
La violation de la présente obligation de non concurrence libère la Société du paiement de la compensation financière prévue ci-dessus et vous rend automatiquement redevable du paiement d'une indemnité qui est d'ores et déjà forfaitairement fixée à 6 fois le salaire mensuel moyen brut perçu au cours des 12 derniers mois avant la notification de la rupture du Contrat. Cette indemnité est due par vous pour chaque infraction commise et sans préjudice de tous autres dommages et intérêts que la Société se réserve le droit de demander en justice en vue de la réparation intégrale du préjudice tant moral que pécuniaire qu'elle aurait effectivement subi du fait de votre activité, et de faire ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation de l'activité concurrentielle.

Vous reconnaissez que votre engagement est nécessaire afin de préserver les intérêts de la Société et/ou toute société du groupe auquel elle appartient.

AB

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

Dans l'hypothèse où cette clause serait considérée comme trop étendue par une juridiction compétente, les parties conviennent qu'il sera alors fait application de la clause dans son étendue la plus large telle qu'autorisée par la loi et la Convention Collective.

## 10 - REGIMES SOCIAUX

Vous êtes affilié au régime général de la sécurité sociale et à un organisme en matière de prévoyance et de retraite.

Vous bénéficiez d'un régime complémentaire de maladie pour lequel vous aurez le choix d'une cotisation individuelle ou famille.

## 11 - CONGES

Vous aurez droit aux congés payés institués par la réglementation en vigueur et en usage dans la Société. En tout état de cause, les dates de congés devront prendre en compte les nécessités de l'entreprise.

## 12 – CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNÉES

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018.

Le salarié s'engage à utiliser l'ensemble des informations et documents de toute nature, et notamment commerciaux, industriels ou financiers ; fournis par LA SOCIÉTÉ ou par le Client de la société, et plus généralement l'ensemble des informations auxquelles le salarié aura eu accès, exclusivement dans le strict cadre du contrat.
.
De ce fait le salarié s'engage à :

- ce que les informations et documents soient protégés et gardés strictement confidentiels ;
- à ne pas en faire une autre utilisation que celle qui est prévue dans le cadre de sa prestation telle que définie dans le Contrat,
- à ne pas les divulguer, céder ou à en faire mention dans un quelconque document ; à ne pas en conserver copie sous quelque forme que ce soit ;
- à détruire dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'achèvement des Prestations les supports ou documents contenants les données personnelles et fournir au Client de la société et à LA SOCIÉTÉ un certificat de destruction de l'ensemble des Données Personnelles dans les trois (3) jours suivant cette destruction ou à les restituer à LA SOCIÉTÉ ;
- à ne sortir à aucun moment ces informations des locaux d'LA SOCIÉTÉ ou du Client de la société.
- à garantir la confidentialité absolue de son système de traitement et s'engage à en limiter l'accès au seul personnel nécessaire à l'exécution de la prestation.

AB

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

Le salarié s'engage à ne faire usage des données personnelles éventuellement recueillies dans le cadre du contrat que dans le strict respect des dispositions du règlement UE 2016/679, deses décrets d'application et toute réglementation subséquente et notamment à :

N'utiliser les données personnelles qui lui sont confiés par le Client de la société, que pour le compte de ce dernier, conformément à ses instructions et exclusivement aux fins de réalisations de la prestation.

Respecter la finalité de traitement initialement prévue par LA SOCIÉTÉ et/ou le Client de la société et ne changer que sur instruction de ce dernier.

Assister LA SOCIÉTÉ et/ou le Client de la société dans l'assurance des droits des personnes (définis aux articles 15 à 22 – Règlement UE 2016/679) comprenant l'accès, la rectification, l'effacement, la limitation, l'obligation de notification, la portabilité des données, l'opposition et le profilage. Ces droits devront être assurés en conformité avec les procédures mises en place par LA SOCIÉTÉ et/ou le Client de la société.

Assister LA SOCIÉTÉ et/ou le Client de la société dans la conception et le maintien à jour d'un registre des traitements.

prendre les mesures nécessaires afin de préserver, au regard de la nature des données personnelles et des risques présentes par la mise en œuvre des prestations, la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés, et plus généralement, à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger les données personnelles contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, altération, diffusion ou accès non autorises ;

Prendre toutes les mesures requises pour s'assurer que ses salariés (et le cas échéant les sous-traitants) impliqués dans la prestation soient informés et formés de manière adéquate pour respecter les engagements souscrits par le salarié en termes de confidentialité et de sécurité des données personnelles conformément aux présentes ;

notifier à LA SOCIÉTÉ, dès sa survenance, et par écrit, tout incident relatif au traitement et à la sécurité des données personnelles et notamment tout accès, divulgation, utilisation ou accès non autorisé ou modification ou destruction des données personnelles, en précisant les mesures qui sont mises en œuvre par le salarié pour mettre fin à l'incident et empêcher son renouvellement.

Dans le cas de la conception, évolution ou maintenance de produits, applications ou services, prendre en compte les principes de protection des données par défaut et dès la conception.

AB

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

Le salarié s'interdit de révéler a des tiers l'existence du présent contrat et de tout ou partie de la prestation qui lui a été confiée, il s'interdit d'utiliser les connaissances acquises afin de développer des relations commerciales avec le Client de la société ou avec un tiers quelconque. Le salarié reconnaît que toute divulgation des informations et données visées ci- dessus lèserait les intérêts d'LA SOCIÉTÉ et/ou du Client de la société et engagerait sa responsabilité. Le salarié s'engage à faire signer à titre personnel un semblable engagement de confidentialité à toute personne ayant accès en tout ou partie à des informations liées au présent contrat et/ou à la prestation. En conséquence, le salarié se porte fort du respect par ses préposés, mandataires ou sous-traitants dûment autorisés, de l'engagement de confidentialité exposé ci-dessus.

Pour sa part, LA SOCIÉTÉ s'engage à ne pas divulguer d'informations relatives au savoir-faire du Prestataire. Cet engagement réciproque est applicable pendant la durée d'exécution du présent contrat et se poursuivra après l'expiration normale ou anticipée des présentes pour une durée illimitée. Pour le cas où, dans le cadre de l'exécution des prestations objets des présentes, le salarié serait conduit à mettre en place un traitement automatise de données nominatives concernant des personnes physiques, il sera alors réputé agir en qualité de maître du traitement, par délégation du client, pour effectuer toutes déclarations auprès de la CNIL, dans le cadre de l'application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 et de toute réglementation subséquente.

Le salarié a été informé que toute violation du présent engagement l'expose à des sanctions disciplinaires et pénales conformément à la réglementation en vigueur, notamment au regard des articles 226-16 à 226-24 du code pénal

## ARTICLE 13 - DROIT APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

Le présent contrat ou avenant est soumis au droit français, à l'exclusion de toute autrelégislation. En cas de survenance d'un litige découlant de l'exécution et/ou de l'interprétation du présent contrat et/ou des Bons de Commande, nonobstant la pluralité des défendeurs ou appel en garantie, les parties s'accordent pour attribuer compétence aux tribunaux de PARIS, àdéfaut de parvenir à un règlement amiable dans les quinze (15) jours suivant la survenance du litige.

AB

CLOUDIASYS, 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN -France
SAS AU CAPITAL DE 3000 -SIRET 88057232600028 RCS Saint-Quentin B 880572326
TEL : 03230603331 /0651405982 MAIL : CONTACT@CLOUDIASYS.COM
SITE WEB : https://www.cloudiasys.com/

## ARTICLE 14 - DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du présent contrat et de son annexe expriment l'intégralité de l'accord conclu entre les parties. Elles annulent toute proposition et/ou tout accord antérieur, tant écritsqu'oraux, relatifs aux relations contractuelles entre les parties. Elles ne pourront être modifiéesque par voie d'avenant écrit. La nullité de l'une quelconque des stipulations du présent contrat ou d'une partie d'entre elles ne modifiera en aucun cas la validité des autres clauses.

Fait en double exemplaire à Saint-Quentin, le 20/09/2022

| | |
|---|---|
| Ali Ben Abdallah | La Société CLOUDIASYS |
| « Lu et Approuvé » | Zine Eddine ATIK |
| | Président |

DocuSigned by:
Zine Eddine ATIK
121946FEA00841B...

CLOUDIASYS
CONSEIL & INGENIERIE
18 Boulevard Leon Blum
02100 Saint-Quentin
Tél : 03 23 06 03 33
R.C.S. 880 572 326 Saint-Quentin

**** Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé le… »***

Lu et approuvé le 20/09/2022

LU et approuvé le 20/09/2022